

الجمهورية الإسلامية الموريتانية
شرف - إخاء - عدل

وزارة العـــدل

قانون الضمانات المنقولة

DELC
2022

الفهرس

الفصل الأول: أحكام عامة 9
الفرع الأول: مجال التطبيق 9
الفرع الثاني: التعريفات.....9
الفصل الثاني: رهن المنقول 11
الفرع الأول: أحكام عامة 11
الفرع الثاني: إنشاء رهن المنقول 12
الفقرة الأولى: الشروط الموضوعية 12
الفقرة الثانية: الشروط الشكلية 13
الفرع الثالث: الاحتجاج برهن المنقول 14
الفقرة الأولى: المبدأ العام.....14
الفقرة الثانية: الاحتجاج عن طريق التقييد في السجل 15
الفقرة الثالثة: الاحتجاج عن طريق نزع حيازة الراهن 16
الفقرة الرابعة: تدابير تكميلية للإشهار.....16
الفرع الرابع: آثار رهن المنقول 17

الفقرة الأولى: حقوق وواجبات الراهن الحائز للمال المرهون.....17

الفقرة الثانية: حقوق وواجبات الدائن الحائز للمال الخاضع لرهن المنقول.....18

الفقرة الثالثة : انتقال الضمانة في حال تحويل أو دمج أو حيازة المال المثقل بالرهن 19

الفرع الخامس: قواعد الأولوية 21

الفقرة الأولى: ترتيب رهن المنقول 21

الفقرة الثانية: معالجة النزاعات.....21

الفقرة الثالثة: أولوية رهن المنقول المقدم كضمانة لتمويل الاقتناء.....23

الفرع السادس: في تحقيق رهن المنقول 23

الفقرة الأولى: بيع المال المثقل بالرهن 24

الفقرة الثانية: إسناد الملكية الكاملة 25

الفرع السابع: انقضاء رهن المنقول.....26

الفرع الثامن: العقوبات في حال اختلاس المال المرهون أو إتلافه 27

الفرع التاسع: صيغ خاصة من رهن المنقول 27

الفقرة الأولى: رهن الدين 28

الفقرة الثانية: رهن المنقول على الحساب المصرفي 29

الفقرة الثالثة: رهن المنقول على حقوق الملكية الفكرية.30

الفصل الثالث: في الاحتفاظ بالملكية 30

الفصل الرابع: أحكام انتقالية وختامية.....32

القانون رقم 2022-011 الصادر بتاريخ 15 يونيو 2022 ينشئ

النظام الخاص

للضمانات المنقولة الاتفاقية

الفصل الأول: أحكام عامة

الفرع الأول: مجال التطبيق

المادة الأولى: يؤسس هذا القانون النظام الخاص للضمانات المنقولة الاتفاقية. ويقصد بالضمانات المنقولة الاتفاقية رهن المنقولات المبسط والاحتفاظ بالملكية. ولا يُسمح إطلاقا بأي عملية قانونية أخرى تهدف في المقام الأول إلى إنشاء ضمان على مال منقول.

الفرع الثاني: التعريفات

المادة 2: يقصد بالعبارات التالية، في مفهوم هذا القانون ما يلي:

- **مال مثقل برهن:** كل مال محل ضمانة منقولة اتفاقية، و يتعلق الأمر بالأموال المرهونة أو الأموال محل شرط الاحتفاظ بالملكية؛
- **حساب مصرفي:** حساب يمسكه بنك أو أية مؤسسة أخرى مرخص لها من طرف البنك المركزي بمسك حساب يمكن أن يحتوي على رصيد مالي مع الحق بالتمتع به لحساب الشخص مع احتفاظ البنك بحق إرجاعه مع أو بدون فوائد. ويدخل في هذا على وجه الخصوص حساب الشيكات أو أي حساب جاري آخر وحساب الادخار أو الحساب لأجل؛
- **الراهن أو الضامن:** أي شخص ينشئ رهنا منقولا لضمان التزاماته الشخصية أو التزامات شخص آخر؛
- **الرقابة:** سلطة مخولة للدائن المرتهن فيما يتعلق بحقه في سداد المبالغ المقيدة في حساب مصرفي. وتكون الرقابة تلقائية عندما يكون الدائن المرتهن

هو البنك المودع لديه. وفي الحالات الأخرى، تتم الرقابة بالاتفاق بين الراهن والدائن المرتهن والبنك المودع لديه؛

- **سياق العمل المعتاد:** النشاط التجاري أو المهني العادي لشخص يعمل في إطار هذا النشاط؛
- **عقار بالتخصيص:** كل منقول مخصص لاستعمال عقار أو ملحق أو مثبت بشكل دائم بهذا العقار؛
- **الكتلة أو المنتوج النهائي:** الأموال المنقولة المحسوسة من غير النقود والتي ترتبط أو تتحد ماديا بأموال أخرى منقولة مادية بحيث تفقد هويتها المُمَيِّزَة؛
- **المنتوج:** كل ما يتم استلامه بالارتباط مع مال مثقل برهن وعلى وجه الخصوص: (1) أي إيراد ناتج عن البيع أو أي تصرف آخر، أو عن الإيجار أو إخضاع المال المثقل بالرهن للترخيص؛ (2) المنتوج المشتق؛ (3) الثمار الطبيعية والمدنية؛ (4) الإيرادات ومقسوم الأرباح؛ (5) علاوات التأمين؛
- **المُطالب المنافس:** أي شخص يطالب بحقوق عينية منافسة لحقوق الدائن صاحب الضمانة المنقولة على الشيء المثقل بالرهن من طرف الراهن ويشمل ذلك على وجه الخصوص:
  - دائن آخر صاحب ضمانة منقولة على ذات المال المثقل سواء تعلق الأمر بالمال الذي تم رهنه منذ البداية أو بالمنتوج؛
  - المؤتمن الإيجاري لنفس المال المثقل بالرهن الذي لا يزال مالكا له؛
  - دائن آخر للراهن، يتمتع بحق على ذات الأموال المرهونة؛
  - الشخص الذي يدعي استحقاق الأموال المثقلة بالرهن؛
  - الإداري المؤقت أو المصفي في حالة الإجراءات الجماعية؛

- أي مشترٍ أو مستفيد آخر من انتقال المال المثقل بالرهن؛

- **قواعد عامة:** القواعد المتعلقة بالرهن الحيازي، المنصوص عليها على التوالي ضمن المواد 1100 إلى 1113 من قانون الالتزامات و العقود و المادتين 190 و 191 من مدونة الحقوق العينية ما لم تكن مخالفة لهذا القانون؛
- **حق الاحتفاظ بالملكية** : مقتضى تعاقدي يضمن للبائع الذي قدم قرضا للمشتري أن الشيء المبيع سيظل ملكا له لغاية السداد الكامل وذلك بصرف النظر عن المبالغ المدفوعة مقدما؛
- **الغير المُعَيَّن أو الغير المتفق عليه:** أي شخص يوجد بحوزته الشيء المثقل لحساب الدائن المرتهن بحيث لا يمكن نزع حيازة الشيء منه قبل الوفاء الكامل بالدين المضمون.

الفصل الثاني: رهن المنقول

الفرع الأول: أحكام عامة

المادة 3: رهن المنقول هو الاتفاق الذي يخصص الراهن بموجبه تحديدا وبصرف النظر عن الآلية المعتمدة مالا أو مجموعة من الأموال المنقولة المادية أو المعنوية، الموجودة أو المستقبلية، لصالح دائن بالتزام و ضمانا لهذا الالتزام.

المادة 4: يُخوِّل رهن المنقول للدائن حقا عينيا على المال المثقل بما يسمح له بمتابعة هذا المال حيثما كان، وأن يستوفي حقه من هذا المال كامتياز وتفضيل له بالمقارنة مع الدائنين الآخرين.

المادة 5: يجوز تقديم رهن المنقول مقابل أي التزام في الحاضر أو المستقبل بشرط أن يكون هذا الالتزام محددا أو قابلا للتحديد. ويضمن الأصل والفوائد أو الأعباء وملحقات أخرى، وكذلك المصاريف التي تم إنفاقها بشكل مشروع من أجل تحصيل أو المحافظة على المال المُثقل.

المادة 6: عندما يتم تقديم رهن المنقول من طرف راهن غير المدين بالدين المضمون، فإن الدائن لا يمكنه التقدم بدعوى ضد الراهن إلا بخصوص المال المقدم كضمان مع استبعاد أي مال آخر.

يمكن تقديم عدة رهون منقولة برتب مختلفة على نفس المال لصالح عدة دائنين.

المادة 7: رهن المنقول غير قابل للقسمة و يبقى كاملا على جميع الأموال المثقلة وعلى كل جزء منها بصرف النظر عن قابلية الدين للقسمة بين ورثة المدين أو قابلية قسمة الدين بين ورثة الدائن.

المادة 8: يمتد رهن المنقول على كل مال منقول يمكن أن يُلحق ماديا بالمنقول المثقل أصلا.

الفرع الثاني: إنشاء رهن المنقول

الفقرة الأولى: الشروط الموضوعية

المادة 9: لا يمكن تقديم رهن المنقول إلا من قبل من لهم أهلية التنازل عن المال موضع الرهن.

المادة 10: رهن المنقول الواقع على الشيء المملوك للغير باطل. ويترتب عليه التعويض عن الضرر وفوات المنفعة لصالح الدائن إذا كان هذا الأخير يجهل أن الشيء مملوك للغير.

المادة 11: لا يمكن للراهنين الذين ليس لهم على المال المثقل سوى حق مقترن بشرط أو قابل للفسخ، أن يقدموا إلا رهنا يخضع لنفس الشروط أو قابلية الفسخ.

المادة 12: لا يسري رهن المنقول على مال مستقبلي إلا من تاريخ امتلاك الراهن لهذا المال.

الفقرة الثانية: الشروط الشكلية

المادة 13: تحت طائلة البطلان، ينشأ رهن المنقول بين الأطراف بموجب عقد عرفي أو عقد موثق يحتوي على تحديد الدين المضمون وخاصة مبلغه وتاريخ حلوله وتوصيف المال المثقل بحيث يكون قابلا للتحديد بما فيه الكفاية.

إذا كان الرهن يتعلق بمجموعة كاملة من الأموال المنقولة كالمخزون والبضائع أو الديون، فإن توصيفا نوعيا يحيل إلى هذه المجموعة من الأموال المنقولة يعتبر كافيا على أن يؤدي الرهن إلى خصم جميع الأموال الموجودة والمستقبلية التي تتألف منها المجموعة المذكورة.

الفرع الثالث: الاحتجاج برهن المنقول

الفقرة الأولى: المبدأ العام

المادة 14: يحتج برهن المنقول على الغير من خلال الإشهار الذي يتم عن طريق التقييد في سجل الضمانات أو عندما تسمح بذلك طبيعة المال من خلال نزع الحيازة بين يدي الدائن أو الغير المتفق عليه فيما يخص المال محل الرهن.

تُحدَّد بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء طرق تقييد الضمانات المنقولة في السجل الذي تمسكه كتابة ضبط المحكمة التجارية.

ولوج الجمهور إلى سجل الضمانات المنقولة عام. ويحق لأي شخص أن يقوم بتقييد إشعار أو أن يرجع إلى السجل للاستعلام. ويمكن لأي شخص معني أن يحصل على مستخرج.

المادة 15: مع مراعاة أحكام المادة 50 من هذا القانون، فإن إشهار رهن المنقول بإحدى الطرق المشار إليها في المادة 14 أعلاه يحدد ترتيب الرهن.

المادة 16: يجب تقييد الحقوق التالية في سجل الضمانات المنقولة طبقا للقانون لتكون قابلة للاحتجاج بها بشكل مشروع على الدائن المرتهن:

1. امتياز البائع؛
2. البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية؛
3. التنازل عن الدين؛
4. عقد الائتمان الإيجاري.

الفقرة الثانية: الاحتجاج عن طريق التقييد في السجل

المادة 17: يحصل إشهار رهن المنقول غير الحيازي بواسطة تقييد إشعار يحتوي على هوية الراهن وعلى توصيف للشيء المثقل في سجل الضمانات المنقولة بحيث يكون قابلا للتعرف عليه بما فيه الكفاية، وطبيعة الضمانة والحد الأعلى وأجل الحلول.

يمكن تقييد إشعار النشر قبل أو بعد إبرام الاتفاقية المنشئة للضمانة.

المادة 18: ليس لتسجيل الإشعار أي أثر ما لم يقم الراهن بالسماح به كتابةً. ويمكن إصدار هذا الإذن المكتوب قبل أو بعد التقييد. وما لم يتم الاتفاق على عكس ذلك، فإن توقيع الاتفاقية المنشئة للضمانة تتضمن الترخيص في التقييد.

المادة 19: عندما ينشر رهن المنقول وفق القانون، فإن خلف الراهن الخاص لا يمكن اعتباره حائزا عن حسن نية كما أن الدائن الضامن يمكنه ممارسة حق التتبع ضد الخلف مع مراعاة أحكام المادة 49 من هذا القانون.

المادة 20: يؤدي أي تقييد إلى المحافظة على حق الدائن المرتهن على المال المثقل لمدة خمس(5) سنوات. وينتهي العمل بالتسجيل إذا لم يُجدَّد لمدة مساوية للمدة الأصلية قبل انقضاء هذا الأجل.

المادة 21: عندما ينقضي رهن المنقول لأي سبب كان أو لم يأذن الراهن بالتقييد فإن الدائن المرتهن يلزم بتقديم إشعار برفع اليد عن الإشهار إلى سجل الضمانات المنقولة، في أجل أقصاه خمسة (5) أيام عمل بعد تلقي طلب مكتوب من الراهن. و

في غياب ذلك يمكن للراهن أن يعهِّد المحكمة بعريضة استعجالية للحصول على شطب التقييد دون المساس بتعويضات محتملة عن الضرر وفوات المنفعة.

الفقرة الثالثة: الاحتجاج عن طريق نزع حيازة الراهن

المادة 22: يمكن الاحتجاج أيضا تجاه الجميع برهن منقول على مال منقول محسوس عن طريق نقل بسيط لحيازة المال المثقل إلى الدائن المرتهن أو إلى طرف ثالث متفق عليه أو إلى من يخوله القانون.

المادة 23: يفترض في الدائن المرتهن أن لديه المال المثقل في حيازته إذا كانت توجد في المخازن أو السفن أو لدى الجمارك أو في مستودع عمومي أو أن الدائن حازه قبل الاستلام بموجب سند شحن أو رسالة شحن بواسطة سيارة.

المادة 24: يبقى رهن المنقول غير الحيازي قابلا للاحتجاج به على الغير طالما أن المال المثقل باق في حيازة الدائن المرتهن أو الغير المتفق عليه.

الفقرة الرابعة: تدابير تكميلية للإشهار

المادة 25: دون المساس بالآثار المرتبطة بتقييد الضمانة في سجل الضمانات المنقولة، بموافقة الدائن، يمكن تمييز الأموال المحسوسة المرهونة التي في حيازة الراهن، باستثناء المخزون، بواسطة علامات مميزة مثل اللوحات التعريفية المعدنية أو الخشبية المثبتة في المحل مع ذكر مكان وزمان تسجيل حقوق الدائن.

مع طائلة العقوبات المشار إليها في المادة 62 أدناه، لا يمكن إتلاف أو سحب أو إخفاء علامات الإشهار التكميلية المنصوص عليها في هذه المادة قبل انقضاء الرهن.

المادة 26: في حالة إتلاف عرضي لعلامات الإشهار التكميلية المشار إليها في المادة السابقة، يلزم الراهن، أو عند الاقتضاء الغير المتفق عليه، أن يبلغ الدائن في أجل ثلاثة(3) أيام كاملة تالية من أجل دعوته إلى وسم البضاعة بعلامات جديدة.

الفرع الرابع: آثار رهن المنقول

الفقرة الأولى: حقوق وواجبات الراهن الحائز للمال المرهون

المادة 27: إذا بقي المال الخاضع لرهن المنقول في حيازة الراهن فإنه على هذا الأخير أن يتمتع به و يحافظ عليه كرَبٍّ الأسرة المُعْتَنِي بشؤونه.

المادة 28: يمكن للدائن في أي وقت أن يقوم بزيارات تفقد للتأكد من حالة الأموال ومن المحافظة عليها بشكل جيد. و هو ملزم مع ذلك بإبلاغ الراهن في أجل لا يقل عن ثمان وأربعين(48) ساعة قبل تاريخ ووقت التَّفَقُّد.

المادة 29: لا يمكن التنازل عن ملكية أي مال خاضع لرهن منقول غير حيازي إلا بموافقة مكتوبة ومسبقة من طرف الدائن المرتهن. ويمكن إعطاء موافقة الدائن بموجب الاتفاقية المنشئة للضمانة أو بموجب وثيقة لاحقة تحدِّد شروط هذه الموافقة. ويمكن للدائن في أي وقت أن يسحب الترخيص بالتنازل عن الأموال المثقلة بواسطة مجرد إشعار مكتوب يوجه إلى الراهن.

المادة 30: إذا كان رهن المنقول يتعلق ببضائع أو أموال مخصصة للبيع من طرف الراهن في السياق المعتاد لسير أعماله، فإنه يفترض في الراهن وبصفة غير قابلة لإثبات العكس أنه تلقى من الدائن إذنا بالتنازل عن هذه الأموال.

الفقرة الثانية: حقوق وواجبات الدائن الحائز للمال الخاضع لرهن المنقول

المادة 31: إذا تمكن الدائن من حيازة المال المرهون، فإنه يصبح مسؤولا عن فقدان أو تلف الرهن نتيجة لخطئه أو إهماله.

يجوز للراهن الذي نُزعت منه الحيازة في أي وقت أن يقوم بزيارات تفقد للتأكد من حالة الأموال المرهونة ومن المحافظة عليها بشكل جيد. ويلزم مع ذلك بإشعار الشخص الحائز للأموال المرهونة ثمان وأربعين (48) ساعة على الأقل قبل تاريخ ووقت التفقد.

ومن جانبه يجب على الراهن أن يسدد للدائن أو للغير المتفق عليه المصاريف المفيدة أو الضرورية التي تحملها هذا الأخير للمحافظة على الرهن.

المادة 32: يحصل الدائن الذي يوجد بحوزته المال المرهون، ما لم يحصل اتفاق على عكس ذلك، على ثمار هذا المال المرهون على أن يخصمها من الفوائد و إن لم توجد من أصل الدين المضمون.

المادة 33: إذا لم يستجب الدائن، أو الغير المتفق عليه، لالتزامه بالمحافظة على المال المرهون، فإن الراهن يمكن أن يطالب باسترداد المال المرهون دون المساس بالتعويضات عن الضرر وفوات المنفعة، عند الاقتضاء.

المادة 34: إذا ظهرت بوادر على تلف المال المرهون بموجب رهن منقول غير حيازي، فإن الدائن المرتهن أو الغير المتفق عليه يمكنه أن يبيع، على مسؤوليته، المال المرهون بعد إبلاغ الراهن ثمان وأربعين (48) ساعة مسبقا. وتحمل آثار الرهن على الثمن.

المادة 35: إذا كان رهن المنقول غير الحيازي يتعلق بأشياء مثلية، فإن الدائن مطالب بالإبقاء عليها منفصلة عن الأشياء المماثلة المملوكة له ما لم ينص الاتفاق المنشئ للضمانة على غير ذلك. وفي هذه الحالة، يتملك الدائن ملكية المنقولات المرهونة على أن يعيدها بشكل متناسب كيْفًا و كمًّا.

المادة 36: إذا انقضى الالتزام المضمون بموجب رهن منقول غير حيازي، سواء من حيث رأس المال والفوائد والملحقات، فإن على الدائن وبدون تأخير أن يترك المال المرهون تحت تصرف الراهن، و إلا فإنه يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 379 من القانون الجنائي.

يجوز للدائن المرتهن الذي يوجد المال المرهون بحوزته أن يعترض بحق الحبس على المال المرهون لغاية الوفاء التام لأصل الدين والفوائد وملحقات الدين المضمون، مع مراعاة المادة 44 من هذا القانون. كما يجوز له أن يعترض بحق الحبس بواسطة الغير المتفق عليه والحائز على المال المرهون.

الفقرة الثالثة : انتقال الضمانة في حال تحويل أو دمج أو حيازة المال المثقل بالرهن

المادة 37: يتم، بقوة القانون، انتقال رهن المنقول الذي أنشئ على أموال منقولة مادية قبل أن تتحول إلى كتلة أو منتوج نهائي، إلى هذه الكتلة أو هذا المنتوج النهائي. ويقتصر المبلغ المضمون بموجب الرهن الذي يثقل الكتلة أو المنتوج النهائي على قيمة المال المرهون وذلك قبل إدماجه في هذه الكتلة أو في المنتوج النهائي.

المادة 38: يبقى رهن المنقول الذي ينتقل إلى كتلة أو منتوج نهائي قابلا للاحتجاج به أمام الغير شريطة أن يقوم الدائن بنشر إشعار يتعلق بالكتلة أو بالمنتوج

النهائي في سجل الضمانات المنقولة وذلك في أجل قدره ثلاثون (30) يوما اعتبارا من صناعة الكتلة المذكورة أو المنتوج النهائي. إذا تحقق هذا الشرط فإن الرهن المنتقل يحافظ على الترتيب الذي كان يتمتع به بالنسبة للمال الأصلي. و يكون غير قابل للاحتجاج به على الغير، في غياب تسجيل لإشعار في الأجل المحدد.

المادة 39: في حالة التنازل عن المال المرهون بموجب ترخيص الدائن، فإن رهن المنقول ينتقل بقوة القانون إلى الإيراد المتأتّي من التنازل شريطة أن يتم التعرف على هذا الإيراد.

و يمتد الرهن كذلك إلى المال من نفس الطبيعة الذي يحل كليا أو جزئيا محل المال الذي تم التنازل عنه.

المادة 40: إذا كان الإيراد المتأتي من المال المثقل بالرهن نقودا أو ديونا أو أوراقا قابلة للتداول أو حقوقا لسداد أموال تم إقراضها من حساب مصرفي، يمكن التعرف عليها تماما، فإن الرهن الأصلي يظل قابلا للاحتجاج به لدى الغير ويحافظ على ترتيبه وبدون إجراءات خاصة.

إذا كان الإيراد المتأتي من مال مرهون على شكل مال له طبيعة مختلفة، فإن الدائن يقوم بتقييد إشعار تعديلي يعرِّف بالمال الجديد في ظرف خمسة عشر (15) يوما التالية للتنازل، و إلا يصبح الرهن غير قابل للاحتجاج به لدى الغير.

يتيح تقييد إشعار التعديل في الأجل المشار إليه في الفقرة 2 من هذه المادة المحافظة على الترتيب الأصلي للرهن.

الفرع الخامس: قواعد الأولوية

الفقرة الأولى: ترتيب رهن المنقول

المادة 41: يكون للرهن المنقول الذي يثقل مالا أو مجموعة من الأموال ترتيب خاص به اعتبارا من اللحظة التي يصبح فيها قابلا للاحتجاج به على الغير، إما عن طريق تقييد في سجل الضمانات المنقولة وإما عن طريق حيازته من طرف الدائن أو الغير المتفق عليه.

المادة 42: يكون لرهن المنقول غير الحيازي الذي يثقل عند نشأته مالا منقولا مستقبليا، الترتيب الخاص به اعتبارا من تقييده في سجل الضمانات المنقولة.

الفقرة الثانية: معالجة النزاعات

المادة 43: في حال حدوث نزاع بين دائنين يستفيد كل منهم من رهن على المنقول تم إنشاؤه بشكل قانوني على نفس المال، فإن ترتيبهم حسب الأولوية يتم بالرجوع إلى تاريخ تقييد الرهون أو إلى التاريخ الذي وُضِع فيه المال في حيازة الدائن أو الغير المتفق عليه، حسب أيهما الأول.

المادة 44: إذا تم تقديم مال ليكون محل رهن غير حيازي على المنقول و مع إشهاره بشكل قانوني، وخضع هذا المال لاحقا لرهن حيازي لصالح دائن آخر، فإن الأولوية تكون للدائن الأصلي على الدائن الذي تم تمكينه من الحيازة لاحقا، و ذلك بصرف النظر عن حق هذا الأخير في الحبس.

المادة 45: بالنسبة للدائن صاحب الرهن الرسمي والدائن الذي لديه مال خاضع لرهن منقول غير حيازي، فإن الترتيب الخاص بالعقارات بالتخصيص يتحدد بيوم

تقييد كل من الضمانات في سجل تحفيظ الملكية العقارية أو في سجل الضمانات المنقولة بحسب الحالة. يمارس كل من الدائنين أصحاب الرهون الرسمية والدائنين المرتهنين على المنقولات المسجلين في نفس اليوم حقوقهم وفق نظام التَّنافس.

المادة 46: في غياب فتح مسطرة جماعية ضد المدين، يتمتع الدائن، الذي يستفيد من رهن غير حيازي على المنقول مقيد بشكل قانوني، بحقوق على أموال مرهونة تحظى بالأولوية على جميع الامتيازات القانونية على الأموال المنقولة ما لم تكن هذه الأخيرة قد قيدت سابقا في سجل الضمانات المنقولة. وما لم تكن هناك أحكام قانونية صريحة ومغايرة، فإن الأولوية ذاتها تبقى مستمرة في إطار المسطرة الجماعية المفتوحة ضد المدين.

المادة 47: إذا حصل الراهن على إذن من طرف الدائن بالرهن غير الحيازي بأن يتنازل عن المال المثقل بالرهن، فإن مشتري البضاعة يأخذها محررة من الرهن.

المادة 48: في جميع الأحوال، فإن المشتري يأخذ، في سياق العمل المعتاد للراهن، الأموال المثقلة بالرهن محررة من كل ضمانة.

الفقرة الثالثة: أولوية رهن المنقول المقدم كضمانة لتمويل الاقتناء

المادة 49: يكون لرهن المنقول الذي يثقل أموالا منقولة محسوسة ضمانا لسداد اقتنائها الأولوية على أية ضمانة منافسة أخرى حتى وإن أصبحت قابلة للاحتجاج بها في وقت سابق وذلك بشرط تقييده في سجل الضمانات المنقولة في أجل قدره ثلاثون(30) يوما بعد حيازة الراهن للأموال. ومع ذلك، لن تكون له الأولوية على بند حق الاحتفاظ بالملكية الذي يتعلق بنفس المال و الذي تم إشهاره بشكل قانوني طبقا للمادة 38 من هذا القانون.

المادة 50: في حال انتقال رهن المنقول إلى الإيراد، يستمر الدائن الذي مول الاقتناء في الاستفادة من ترتيب الأولوية لرهن المنقول الأصلي على الإيراد طبقا لأحكام المادتين 39 و40 من هذا القانون.

الفرع السادس: في تحقيق رهن المنقول

المادة 51: في حال عدم الوفاء بالالتزام المضمون في الأجل المحدد، يمكن للدائن تحقيق رهن المنقول وفق طرق التحقيق المنصوص عليها في هذا الفرع. و يمكن مع ذلك للراهن في أي وقت قبل ختم مسطرة التحقيق، أن يكمل الوفاء بالالتزام المضمون وكذلك مصاريف التحقيق التي تم صرفها وذلك للحصول على إبراء جميع الأموال المثقلة.

الفقرة الأولى: بيع المال المثقل بالرهن

المادة 52: عند إخلال المدين بالتزاماته، فإن الراهن، إن بقي حائزا للمال المثقل بالرهن، ملزم بإرجاعه إلى الدائن المرتهن، لدى أول طلب من هذا الأخير. وللدائن الحق في حيازة المال المثقل بالرهن دون اللجوء إلى مسطرة تنفيذ مدنية إذا قام مسبقا بإشعار الراهن بنيته وإذا كان هذا الأخير لا يعترض على ذلك في الوقت الذي يباشر فيه الدائن حيازة المال.

يتعرض الراهن، في حال عدم التقيد غير المبرر بالتزام إعادة المال إلى الدائن، للعقوبات المنصوص عليها في المادة 379 من القانون الجنائي. ويصدق ذلك أيضا في حال إخفاء أو استخدام المال المثقل بالرهن لأغراض أخرى.

المادة 53: عند عدم وفاء المدين بالتزاماته، فإن الدائن الذي يحوز على سند تنفيذي يمكنه القيام في أجل ثمانية (8) أيام كاملة بعد إبلاغ الراهن والمدين كتابة عن نيته، إذا لم يكن هو الراهن نفسه، بالبيع العلني الجبري للأموال المثقلة بالرهن وفق الشروط التي تنص عليها المقتضيات المنظمة لطرق التنفيذ.

المادة 54: إذا تم تقديم رهن المنقول لصالح بنك أو مؤسسة مالية، يجوز الاتفاق، أثناء إنشاء الرهن أو في وقت لاحق، على أن الدائن المرتهن يحق له، في غياب تنفيذ الالتزام المضمون، أن يبيع المال المثقل بالرهن بالتراضي وفق القواعد التجارية العادلة.

وفي جميع الحالات، يقوم الدائن، بتبليغ الراهن والمدين، إن لم يكن هو الراهن نفسه، قبل البيع، و ذلك بثمانية (8) أيام على الأقل، بنيته في القيام ببيع المال المثقل بالرهن عن طريق التراضي. ويحتوي الإبلاغ وجوبا على توصيف المال المثقل بالرهن

ومبلغ الدين المستحق والتاريخ الذي تتم بعده حيازة المال المثقل بالرهن وطريقة الحيازة المرتقبة وكذا الثمن الأدنى الذي يلتزم مقابله الدائن ببيع المال.

يمكن للراهن أو للمدين أن يبلغ الدائن بعدم موافقته على الثمن الأدنى في أجل قدره ثمانية (8) أيام اعتبارا من الإبلاغ المشار إليه في الفقرة السابقة. وفي هذه الحالة، يقوم الدائن ببيع المال المثقل بالرهن عن طريق عدل منفذ.

في غياب الاعتراض على الثمن الأدنى في هذا الأجل، يمكن للدائن أن يقوم ببيع المال المثقل بالرهن بالتراضي وفقا للشروط المبينة في الإبلاغ.

المادة 55: في حال عدم كفاية ناتج البيع سواء كان في المزاد أو بالتراضي، يبقى المدين مطالبا بما تبقّى من مبلغ الدين.

أما إذا فاق ناتج البيع مبلغ الدين المتبقي، فإن المبلغ المساوي للفارق يدفع للمدين أو يقيد عند وجود دائنين مرتهنين.

الفقرة الثانية: إسناد الملكية الكاملة

المادة 56: في حال عدم وفاء المدين بالتزاماته، يجوز للدائن، كخيار بديل، أن يختار استصدار أمر قضائي بالمحافظة على رهن المنقول في حدود ما له من دين وفق تقييم يتم طبقا للمادة 58 من هذا القانون.

وبحسب الظروف، يجوز للقاضي الإشارة إلى أن قرار المحكمة المختصة نافذ على المسودة رغم كل معارضة أو وسيلة طعن أخرى.

المادة 57: إذا تم تقديم رهن المنقول لصالح بنك أو مؤسسة مالية من طرف راهن مهني، يمكن الاتفاق عند إنشاء الرهن، أو في وقت لاحق، على أن الدائن سيصبح في

غياب تنفيذ الالتزام المضمون وبقوة القانون مالكا للمال المرهون سواء كان هذا الأخير مالا مهنيا أو غير مهني.

المادة 58: في جميع الأحوال، تحدد قيمة المال المرهون المطلوب تمليكه بالكامل، بالرجوع إلى قيمة المال التي حددها الأطراف في العقد المنشئ للضمانة، أو في غياب اتفاق بين الأطراف، في يوم التمليك، وفقا لما يحدده خبير يعين بالتراضي أو قضائيا بناء على طلب الطرف الأكثر حرصا.

إذا كانت القيمة تتجاوز مبلغ الدين المضمون فإن الفارق يدفع للمدين أو يقيد في حال وجود دائنين مرتهنين آخرين. و يعتبر كل بند مخالف غير مكتوب.

الفرع السابع: انقضاء رهن المنقول

المادة 59: ينقضي رهن المنقول عندما ينقضي الالتزام المضمون كلية من أصل الدين و الفوائد و الملحقات أخرى.

المادة 60: ينقضي رهن المنقول الحيازي، بغض النظر عن الالتزام المضمون، إذا أعيد المال طوعا إلى الراهن، أو فُقِد أو أمرت المحكمة المختصة بالإرجاع بسبب خطأ الدائن المرتهن، إلا إذا تم تعيين حارس قضائي يكلف بنفس مهمة الغير المتفق عليه.

الفرع الثامن: العقوبات في حال اختلاس المال المرهون أو إتلافه

المادة 61: لا يجوز لأي من الراهن، أو خلفه، أو الغير المتفق عليه، أو الحارس القضائي إتلاف أو تخريب المال المرهون أو الإنقاص من قيمته ما عدى استخدامه بشكل عادي لا يضر بحقوق الدائن.

المادة 62: يتعرض أي شخص حائز على أموال خاضعة لرهن حيازة على المنقول، يقوم، بدون موافقة مسبقة من الدائن، بإتلافها أو محاولة إتلافها أو اختلاسها أو محاولة اختلاسها، أو طمس معالمها أو محاولة طمس معالمها، بأي شكل من الأشكال، للعقوبات المنصوص عليها في المادة 379 من القانون الجنائي. و ينطبق نفس الشيء على الدائن الحائز الذي يرفض بشكل غير مبرر إعادة المال المثقل بالرهن بعد انقضاء الرهن.

المادة 63: في حال تعرض الدائن لخسارة ناتجة بالخصوص لإتلاف أو اختلاس أو تخريب المال المرهون، جاز له فضلا عن وسائل الطعن الأخرى، و حتى لو لم يصبح دينه حالا و مستحق الأداء، أن يحصل على تعويض عن الضرر وفوات المنفعة الذي لحق به.

الفرع التاسع: صيغ خاصة من رهن المنقول

المادة 64: إذا كان رهن المنقول يتعلق بمال أو بمجموعة من الأموال المشار إليها في هذا الفرع، فإنه يخضع للمقتضيات الخاصة المبينة في المواد 65 إلى 78 من هذا

القانون وذلك استثناء من الأحكام العامة لرهن المنقول كما نُصَّ عليها في الفروع السابقة.

الفقرة الأولى: رهن الدين

المادة 65: يمكن أن يتعلق رهن المنقول بجزء من الدين إلا إذا تعلق الأمر بدين غير قابل للقسمة. و يمتد الرهن إلى ملحقات الدين ما لم يتفق الأطراف على عكس ذلك.

المادة 66: لكي يكون رهن المنقول على الدين قابلا للاحتجاج به على الغير، يجب نشره في سجل الضمانات المنقولة.

و لكي يحتج به تماما على المدين بالدين المرهون، يجب زيادة على ذلك أن يبلغ به ما لم يكن طرفا متدخلا في العقد. وبخلاف ذلك، ينفرد الراهن بقبض المبلغ المستحق على وجه صحيح.

المادة 67: لا يجوز للمدين بدين تم منحه عن طريق رهن لمنقول، إذا كان قبل دون قيد أو شرط الرهن المقدم من طرف دائنه الخاص لدائن مرتهن، أن يحتج على هذا الدائن المرتهن بالتعويض الذي كان يمكنه أن يحتج به على دائنه قبل القبول.

المادة 68: لا يحول رهن المنقول الحيازي على دين و الذي لم يقبل به المدين بهذا الدين، رغم إبلاغه به، دون مقاصة الديون اللاحقة على هذا الإبلاغ.

المادة 69: إذا حل أجل الدين الواقع محل رهن للمنقول قبل حلول أجل الدين المضمون، فإن الدائن المرتهن يحتفظ بالمبالغ المدفوعة من أصل الدين، كضمانة، في حساب مصرفي مفتوح خصيصا لهذا الغرض، على أن يتكفل بإعادة المبالغ إذا تم

تنفيذ الالتزام المضمون. في حال عدم وفاء المدين بالدين المضمون وبعد ثمانية (8) أيام من إخطار بقي بدون جدوى، فإن الدائن يخصص المبالغ لسداد دينه في حدود المبالغ غير المدفوعة.

إذا كان الدين الواقع محل رهن للمنقول يتحمل فوائد، فإن الدائن يخصم هذه الفوائد من تلك التي يمكن أن تكون مستحقة له.

المادة 70: في حال عدم وفاء المدين بالتزاماته وعند حلول أجل الدين المضمون لاحقا، فإن الدائن يمكنه انتظار حلول أجل الدين المرهون ويخصص المبالغ المستلمة لسداد دينه في حدود المبالغ غير المسددة.

المادة 71: في حال عدم وفاء المدين بالتزاماته، فإن الدائن المرتهن يمكنه كبديل أن يحصل من القاضي أو وفقا للشروط المنصوص عليها بالاتفاقية، على الدين المرهون وعلى كل الحقوق المرتبطة به.

المادة 72: يجب على الدائن المرتهن في جميع الأحوال أن يدفع لمدينه المبالغ المستلمة على أساس الدين المرهون التي تفوق المبلغ المستحق له من أصل الدين و الفوائد و المصاريف.

الفقرة الثانية: رهن المنقول على الحساب المصرفي

المادة 73: رهن الحساب المصرفي عبارة عن رهن دين. وتطبق عليه القواعد المنظمة للرهن على الدين المنصوص عليها في الفرع السابق مع مراعاة أحكام هذه الفقرة.

المادة 74: إذا كان رهن المنقول يتعلق بحساب مصرفي، فإن الدين المرهون يقصد به الرصيد الدائن المؤقت أو النهائي، في يوم تحقيق الضمانة، مع مراعاة تسوية

العمليات الجارية. ومراعاة لذلك أيضا، وفي حال فتح مسطرة جماعية ضد المدين بالدين المضمون، فإن حقوق الدائن تتعلق بالرصيد الدائن للحساب في يوم فتح المسطرة.

المادة 75: يصبح رهن المنقول على الحساب المصرفي قابلا للاحتجاج به، بحسب اختيار الدائن، إما بواسطة تقييد في سجل الضمانات المنقولة، وإما بحصول الدائن المضمون على رقابة الحساب المصرفي.

المادة 76: يمكن للأطراف أن يتفقوا على الشروط التي يمكن في ظلِّها أن يستمر الراهن في التصرف بالمبالغ المقيدة في الحساب المرهون.

المادة 77: يبقى رهن المنقول على الحساب المصرفي، حتى بعد التحقيق، صالحا طالما أن الحساب لم يُقفل وأن الدين المضمون لم يُسدَّد بالكامل.

الفقرة الثالثة: رهن المنقول على حقوق الملكية الفكرية

المادة 78: لا يسري رهن المنقول الواقع على حقوق الملكية الفكرية، ما لم يتفق الأطراف على عكس ذلك، على الملحقات والثمار الناتجة عن استغلال حق الملكية الفكرية موضع الرهن.

الفصل الثالث: في الاحتفاظ بالملكية

المادة 79: يمكن الاحتفاظ من قبل البائع بملكية مال معين كضمانة بموجب شرط للإحتفاظ بحق الملكية يعلق بمقتضاه الأثر الناقل للملكية في عقد البيع وذلك لغاية دفع الثمن بالكامل من طرف المشتري.

المادة 80: تحت طائلة البطلان، يتم الاتفاق على حق الاحتفاظ بالملكية كتابة في أجل لا يتجاوز يوم تسليم المال. ويمكن الاتفاق على هذا الحق في وثيقة مكتوبة تنظم مجموعة من العمليات الحالية أو المستقبلية بين الأطراف.

المادة 81: لا يُحتَج بحق الاحتفاظ بالملكية على الغير إلا إذا تم نشره بشكل قانوني في سجل الضمانات المنقولة. وإذا تم نشره بشكل قانوني في أجل ثلاثين (30) يوما بعد حيازة الراهن للأموال محل البيع، فإن حق الاحتفاظ بالملكية له الأولوية على أية ضمانة أخرى منافسة حتى لو كانت هذه الضمانة قابلة للاحتجاج سابقا.

إذا لم يتم النشر في الأجل المحدد، تنتقل ملكية المال إلى المشتري.

المادة 82: يمكن أن يمارس حق الاحتفاظ بملكية مال مثلي في حدود ما تبقى من الدين المستحق، على أموال من نفس النوع ونفس العينة والكمية الموجودة بحوزة المدين أو غيره لحسابه شخصيا.

المادة 83: لا يحول إدماج مال منقول خاضع لحق احتفاظ بالملكية في مال آخر، دون حقوق الدائن المحتفظ بالملكية إذا كان من الممكن فصل هذه الأموال دون إتلافها. و إلا فإن الكل يعود لمالك المال الذي يشكل الجزء الرئيسي من حيث القيمة، على أن يتكفل صاحب هذا الجزء بدفع قيمة المال المدمج إلى الطرف الآخر وفقا للإشتراطات المنصوص عليها في بند الاحتفاظ بحق الملكية.

المادة 84: في غياب التسديد الكامل في الأجل المحدد، يمكن للدائن أن يطالب باستعادة المال الخاضع لاشتراط حق الاحتفاظ بالملكية من أجل استعادة حق التصرف فيه. وتخصم قيمة المال المسترجع، على وجه السداد، من رصيد الدين

المضمون. وإذا كانت قيمة المال المسترجع تتجاوز هذا الرصيد فإن الدائن يكون مدينا للمدين بمبلغ يعادل الفارق.

إذا كان المال محل اشتراط حق الاحتفاظ بالملكية قد بيع أو أُهْلِك فإن حق الملكية ينتقل، حسب الحالة، إلى ناتج البيع أو إلى تعويض التأمين الذي يحل محل المال.

الفصل الرابع: أحكام انتقالية وختامية

المادة 85: تظل الضمانات المنقولة التي أصبحت قابلة للاحتجاج بها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ صالحة لغاية انتهاء الاحتجاج بها.

إذا تمت الاستجابة لشروط الاحتجاج المنصوص عليها في هذا القانون قبل أن ينتهي الاحتجاج بالضمانة وفقا للفقرة الأولى، فإنه يتم الإبقاء على الحجية وترتيب الضمانة إلا إذا كانت في غير صالح المدين.

المادة 86: تلغى أحكام المواد من 1114 إلى 1168 من قانون الالتزامات والعقود، وتستبدل بالأحكام التالية:

"المادة 1113 مكررة": يتم إنشاء نظام خاص للضمانات المنقولة الاتفاقية يتعلق برهن المنقول المبسط وحق الاحتفاظ بالملكية، وذلك بموجب القانون المنشئ للنظام الخاص للضمانات المنقولة الاتفاقية. لا يسمح بأية عملية قانونية أخرى يكون هدفها أو غايتها الأولى إنشاء ضمانة تتعلق بأموال منقولة.

تسري مع ذلك، على رهن المنقول، ما لم تكن مخالفة للترتيبات الواردة في القانون المنشئ للنظام الخاص للضمانات المنقولة الاتفاقية، القواعد العامة المتعلقة برهن المنقول المنصوص عليها في قانون الالتزامات و العقود.

المادة 87: تلغى أحكام المواد من 192 إلى 203 من مدونة الحقوق العينية وتستبدل بالأحكام التالية:

"المادة 191 مكررة": يتم إنشاء نظام خاص للضمانات المنقولة الاتفاقية يتعلق برهن المنقول المبسط و حق الاحتفاظ بالملكية، وذلك بموجب القانون المنشئ للنظام الخاص للضمانات المنقولة الاتفاقية. لا يسمح بأية عملية قانونية أخرى يكون هدفها أو غايتها الأولى إنشاء ضمانة تتعلق بأموال منقولة.

تسري مع ذلك على رهن المنقول، ما لم تكن مخالفة للترتيبات الواردة في القانون المنشئ للنظام الخاص للضمانات المنقولة الاتفاقية، القواعد المتعلقة برهن المنقول المنصوص عليها في مدونة الحقوق العينية.

المادة 88: تلغى أحكام المواد التالية من مدونة التجارة: من 144 إلى 148 و من 1088 إلى 1095 ومن 1095 مكرر جديدة إلى 1095 خامس عشر جديدة، ومن 1115 إلى 1156 سبعة وعشرون جديدة، وتستبدل بالأحكام التالية:

"المادة 143 مكررة": يتم إنشاء نظام خاص للضمانات المنقولة الاتفاقية يتعلق برهن المنقول المبسط و حق الاحتفاظ بالملكية، وذلك بموجب القانون المنشئ للنظام الخاص للضمانات المنقولة الاتفاقية. لا يسمح بأية عملية قانونية أخرى يكون هدفها أو غايتها الأولى إنشاء ضمانة تتعلق بأموال منقولة.

تسري مع ذلك، على رهن المنقول، ما لم تكن مخالفة للترتيبات الواردة في القانون المنشئ للنظام الخاص للضمانات المنقولة الاتفاقية، القواعد العامة المتعلقة برهن المنقول المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود ومدونة الحقوق العينية.

المادة 89: تفسر أحكام هذا القانون، عند الضرورة، وفقا للشريعة الإسلامية.

المادة 90: توضح عند الاقتضاء أحكام هذا القانون بموجب نص تنظيمي.

المادة 91: تلغى كافة الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون.

المادة 92: ينفذ هذا القانون باعتباره قانونا للدولة وينشـــر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.